

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7005/2542

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน)

นาย สุวรรณ เลี้ยงเจริญทรัพย์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 272

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 21, มาตรา 44

การพิจารณาเปรียบเทียบกรณีมีผู้นำรูปลักษณะของคนหรือสัตว์หรือสิ่งของชนิดเดียวกันมาเป็นเครื่องหมายการค้าว่าเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดนั้น จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นโดยรวมด้วย เพราะรูปลักษณะของคนหรือสัตว์หรือสิ่งของชนิดเดียวกันนั้น ต่างย่อมมีรูปลักษณะสามัญของมันเอง

รูปนกอินทรีที่ทั้งโจทก์และจำเลยนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้า หากสาธารณชนที่เคยเห็นนกอินทรีมาก่อน เมื่อเห็นรูปนกในเครื่องหมายการค้าของทั้งโจทก์และจำเลยก็ย่อมบอกได้ว่าเป็นรูปนกอินทรี ทั้ง ๆ ที่ไม่มีการเขียนระบุชื่อไว้เลย ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดที่จะสวกรูปลักษณะทั่ว ๆ ไปของนกอินทรีเอาไว้ใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าของตนผู้เดียวได้เว้นแต่รูปนกอินทรีนั้นจะมีรูปลักษณะเฉพาะหรืออยู่ในอริยาบถเดียวกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมดเน้นรูปนกอินทรีโดดเด่นเป็นสำคัญ โดยกางปีกหันข้างไปด้านซ้ายเกาะอยู่บนโขดหิน เครื่องหมายการค้าของโจทก์บางแบบก็มีชื่อโจทก์ทั้งอักษรไทยและอักษรโรมันเขียนเป็นวงกลมกำกับไว้หรือเขียนอยู่ใต้โขดหินที่นกอินทรีเกาะแต่ส่วนมากจะไม่มีชื่อโจทก์กำกับไว้คงเป็นรูป

นกอินทรีเกาะอยู่บนโขดหินเท่านั้น นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกแบบ
ไม่มีคำว่า "นกอินทรี" กำกับไว้ด้วยเลยเช่นกัน เป็นเพียงเน้นรูปนกอินทรีเป็นสำคัญที่
ผู้ใดเห็นรูปเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้วก็ควรรู้ว่าเป็นรูปนกอินทรี ส่วนที่โจทก์ได้
จดทะเบียนคำว่า "นกอินทรี" เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็เป็นคนละส่วนกัน
กับที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปนกอินทรีดังกล่าว คำว่า "นกอินทรี" จึง
ไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้ารูปนกอินทรีที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้แต่
อย่างใดส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยแม้จะเป็นรูปนกอินทรีเหมือนกับของโจทก์
โดยเป็นรูปนกอินทรีกางปีกลักษณะโฉบบินหันหน้าไปด้านขวาเล็กน้อย มีรูป
สามเหลี่ยมสามชั้นโดยที่จั่วของสามเหลี่ยมมีจุดวงกลมเล็กๆล้อม6จุดประกอบอยู่
ด้านหลังนกอินทรีและมีถ้อยคำภาษาไทยคำว่า "อินทรีแดง" อยู่ด้านใต้ด้วย ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบเฉพาะรูปนกอินทรีตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่
อาศัยรูปนกอินทรีเป็นสาระสำคัญแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าลักษณะท่าทางรูปนกอินทรี
ตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยนั้นแตกต่างกันมาก โดยรูปนก
อินทรีตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์เน้นรูปร่างลักษณะท่าทางของนกอินทรีทุก
สัดส่วนชัดเจนเป็นสง่า ส่วนรูปนกอินทรีตามเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเพียง
วางลักษณะท่าทางของนกอินทรีเพื่อให้รู้ว่ากำลังจะโฉบบินเท่านั้นมิได้เน้นสัดส่วนให้
ชัดเจนเด่นชัดเหมือนรูปนกอินทรีตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งหากไม่มีคำว่า
"อินทรีแดง" กำกับไว้ด้วยแล้วอาจจะเดาไม่ออกด้วยซ้ำว่าเป็นนกอินทรีทั้งคำว่า
"อินทรีแดง" ก็เป็นคำเฉพาะที่ประกอบในเครื่องหมายการค้าของจำเลย ซึ่งแตกต่าง
จากคำว่า "นกอินทรี" ที่เป็นคำสามัญใช้เรียกชื่อนกชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ ดังนั้น
โดยองค์รวมของเครื่องหมายการค้าของจำเลย วิญญูชนที่ได้เห็นหรือได้ยินเสียง
เรียกขานย่อมเห็นและรู้ได้ว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และเป็นผู้
คิดค้นประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าตรา "นกอินทรี" และประกอบธุรกิจการค้าเป็นผู้
ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ประเภทต่าง ๆ วัสดุการก่อสร้าง หรือการตกแต่งภายใต้
เครื่องหมายการค้าตรา "นกอินทรี" ตั้งแต่ปี 2513 ติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
โดยนำเครื่องหมายการค้าตรา "นกอินทรี" ไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2513 เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อ
ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรา "นกอินทรี" โดยใช้กับสินค้าจำพวก 50 เช่น
เดียวกับโจทก์เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตประสงค์ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
ตรา "นกอินทรี" ของโจทก์โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่
นายทะเบียนวินิจฉัยยกคำคัดค้าน โจทก์อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ายกอุทธรณ์อีกขอให้จำเลยเพิกถอนการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 224399 จากกองสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถ้าจำเลยไม่เพิกถอนให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยและบริวารใช้
เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว และเครื่องหมายการค้าตรา "นกอินทรี" ไม่ว่า
รูปแบบใด

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีส่วนเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ขอไว้แล้ว อันจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือเข้าใจผิด
ขอให้ศาลยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยเพิกถอนการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 224399 จากกองสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้ากรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือ
เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตรา
นกอินทรีดังกล่าว

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัย
ว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เมื่อ
ปี2513 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปนกอินทรีกางปีกหันข้าง
ไปด้านซ้ายอยู่ในกรอบวงกลมสองชั้น ที่มีถ้อยคำภาษาไทยว่า "บริษัทปูนซีเมนต์
นครหลวงจำกัด" และมีอักษรโรมันว่า "SIAM CITY CEMENT CO.,LTD." ตาม
เอกสารหมาย จ.4และรูปนกอินทรีกางปีกหันข้างไปด้านซ้ายเกาะอยู่บนโซ่หินใน
กรอบวงกลมสองชั้นมีถ้อยคำภาษาไทยว่า "บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด" และ
มีอักษรโรมันว่า"SIAM CITY CEMENT CO.,LTD." ตามเอกสารหมาย จ.5 ต่อมาปี
2525, 2526, 2527,2529, 2530, 2531, 2532 และ 2533 โจทก์จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยใช้รูปนกอินทรีในอิริยาบถอื่นอีกตามเอกสารหมาย
จ.7 ถึง จ.10, จ.12 ถึง จ.59และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "นกอินทรี" ไว้
ด้วยตามเอกสารหมาย จ.6และ จ.11 ซึ่งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าว โจทก์
จดทะเบียนใช้ในสินค้าจำพวกที่ 2 ถึง 4, ที่ 7 ถึง 12, ที่ 14 ถึงที่ 32, ที่ 34, ที่ 36
ถึงที่ 38, ที่ 41, ที่ 42, ที่ 44ถึงที่ 48 และที่ 50 โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่
โจทก์ใช้ในสินค้าจำพวกที่ 50 ได้จดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 ตาม
เอกสารหมาย จ.56 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2535 จำเลยยื่นคำร้องขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตรารูปนกอินทรีกางปีกลักษณะโฉบบินหันหน้าไปด้านขวามีรูป

สามเหลี่ยมสามชั้นโดยที่जूของสามเหลี่ยมมีจุดวงกลมเล็ก ๆ ล้อม 6 จุด ประกอบอยู่ด้านหลังนกอินทรี และมีถ้อยคำภาษาไทยคำว่า "อินทรีแดง" อยู่ด้านใต้ด้วยเพื่อใช้ในสินค้าจำพวกที่ 50 ตามเอกสารหมายเลข.1เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2535 โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเพราะจะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดหรือเจ้าของสินค้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ได้ตามเอกสารหมายเลข.70 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์แล้วให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 99/2536 เอกสารหมายเลข.71โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2537 ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 456/2537 เอกสารหมายเลข.73

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่าการที่จะพิจารณาเปรียบเทียบในกรณีที่มีผู้นำรูปลักษณะของคนหรือสัตว์หรือสิ่งของชนิดเดียวกันมาเป็นเครื่องหมายการค้าว่าเหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดนั้น จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นโดยรวมด้วยเพราะรูปลักษณะของคนหรือสัตว์หรือสิ่งของชนิดเดียวกันนั้น ต่างย่อมมีรูปลักษณะสามัญของมันเอง เช่น รูปนกอินทรีที่ทั้งโจทก์และจำเลยนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหากสาธารณชนที่เคยเห็นนกอินทรีมาก่อน เมื่อเห็นรูปนกในเครื่องหมายการค้าของทั้งโจทก์และจำเลยก็ย่อมบอกได้ว่าเป็นรูปนกอินทรี ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีการเขียนระบุชื่อไว้เลยรวมถึงรูปนกที่มีลักษณะเป็นลายประดิษฐ์ที่โจทก์จด

ทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าครั้งแรกตามเอกสารหมายเลข 4 ด้วย ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดที่จะสงวนรูปลักษณะทั่ว ๆ ไปของนกอินทรีเอาไว้ใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าของตนผู้เดียวได้ เว้นแต่รูปนกอินทรีนั้นจะมีรูปลักษณะเฉพาะ เช่น รูปนกอินทรีที่มีลักษณะเป็นลายประดิษฐ์ที่โจทก์จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าไว้ตามเอกสารหมายเลข 4 หรืออยู่ในอริยาบถเดียวกัน เมื่อรูปนกอินทรีที่ทั้งโจทก์และจำเลยต่างนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตนเช่นนี้ ก็ต้องพิจารณาถึงองค์รวมทั้งหมดของเครื่องหมายการค้าว่าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่ ซึ่งตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นทั้งหมดเน้นรูปนกอินทรีโดดเด่นเป็นสำคัญ โดยกางปีกหันข้างไปด้านซ้าย เกาะอยู่บนโขดหิน ที่ต่างออกไปไม่เกาะอยู่บนโขดหินก็มีตามเอกสารหมายเลข 4, 57 ถึง 59 เครื่องหมายการค้าของโจทก์บางแบบก็มีชื่อโจทก์ทั้งอักษรไทยและอักษรโรมันเขียนเป็นวงกลมกำกับไว้ หรือเขียนอยู่ใต้โขดหินที่นกอินทรีเกาะ แต่ส่วนมากจะไม่มีชื่อโจทก์กำกับไว้เลยคงเป็นรูปนกอินทรีเกาะอยู่บนโขดหินเท่านั้น นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ทุกแบบไม่มีคำว่า "นกอินทรี" กำกับไว้ด้วยเลยเช่นกัน เป็นเพียงเน้นรูปนกอินทรีเป็นสำคัญที่ผู้ใดเห็นรูปเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้วก็ควรรู้ว่าเป็นรูปนกอินทรี ส่วนที่โจทก์ได้จดทะเบียนคำว่า "นกอินทรี" เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วยตามเอกสารหมายเลข 6 และ 11 ก็เป็นคนละส่วนกันกับที่โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปนกอินทรีดังกล่าว "นกอินทรี" จึงไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้ารูปนกอินทรีที่โจทก์ขอจดทะเบียนไว้แต่อย่างใด ต่างกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยของจำเลยที่ยื่นขอจะทะเบียนนั้นแม้จะเป็นรูปนกอินทรีเหมือนกับของโจทก์โดยเป็นรูปนกอินทรีกางปีกลักษณะโฉบหันหน้าไปด้านขวาดเล็กน้อยมีรูปสามเหลี่ยมสามชั้นโดยที่จั่วของสามเหลี่ยมมีจุดวงกลมเล็ก ๆ ล้อม 6 จุด ประกอบอยู่ด้านหลังนกอินทรี และมีถ้อยคำภาษาไทยคำว่า "อินทรีแดง" อยู่ด้านใต้ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะรูปนกอินทรีตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่อาศัยรูปนกอินทรี

เป็นสาระสำคัญแล้ว ก็เห็นได้ชัดเจนว่าลักษณะท่าทางรูปนกอินทรีตาม
เครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นแตกต่างกันมาก โดยรูปนกอินทรีตาม
เครื่องหมายการค้าของโจทก์เน้นรูปร่างลักษณะท่าทางของนกอินทรีทุกสัดส่วน
ชัดเจนเป็นสง่า ส่วนรูปนกอินทรีตามเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเพียงวาง
ลักษณะท่าทางของนกอินทรีเพื่อให้รู้ว่ากำลังจะโฉบบินเท่านั้น มิได้เน้นสัดส่วนให้
ชัดเจนเด่นชัดเหมือนรูปนกอินทรีตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งหากไม่มีคำว่า
"อินทรีแดง" กำกับไว้ด้วยแล้วอาจจะเดาไม่ออกด้วยซ้ำว่านกอินทรี ทั้งคำว่า "อินทรี
แดง" ก็เป็นคำเฉพาะที่ประกอบในเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งแตกต่างจากคำว่า
"นกอินทรี" ที่เป็นคำสามัญใช้เรียกชื่อนกชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ ดังนั้น โดยองค์
ประกอบของเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1 วิญญูชนที่ได้ยิน
เสียงเรียกขานย่อมเห็นและรู้ได้ว่าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว ที่โจทก์จะขอให้เพิกถอนได้แต่เพียงอย่างเดียว การที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยมีเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแอบอ้างชื่อ
เสียงของโจทก์อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าเครื่องหมายการค้าและสินค้า
ของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์แล้วพิพากษาให้เพิกถอนได้นั้น
ไม่ถูกต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(พินิจ เพชรรุ่ง-สุรินทร์ นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ